EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Distribuição com prevenção ao Ministro Luiz Fux, Relator da ADI 7.942

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB, pessoa jurídica de direito privado, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, com sede nas salas 1220, do Edifício Executive Office Tower, localizado no Bloco F, da Quadra 2, do SHN, Asa Norte, Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o nº 54.956.495/0001-56, representado por sua Vice-Presidenta Nacional no exercício interno da Presidência nacional do PCdoB, Senhora **NÁDIA CAMPEÃO**, brasileira, casada, engenheira agrônoma, residente e domiciliada em São Paulo/SP e estabelecida na sede do Autor, nos termos do disposto no Estatuto do PCdoB e no art. 5º, "*a*" c/c art. 6º, "*a*", do Regimento Interno do PCdoB vem, por seu advogado e sua advogada (procuração em anexo - docs. 1 a 6), com fundamento no disposto nos arts. 102, I, "a", e § 2º, e 103, VIII, da Constituição da República, bem como na Lei nº 9.868/1999, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
com pedido para concessão de Medida Cautelar

do parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar nº 229, de 11 de março de 2026, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe que "*a desincompatibilização dos cargos e funções elencados na Lei Federal Complementar 64/1990 deverá ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do fato da dupla vacância*", pelos fundamentos a seguir expostos, requerendo-se, desde logo, a distribuição desta ação, por prevenção ao eminente Ministro Luiz Fux, Relator da ADI 7.942, por identidade de

objeto, caracterizado na norma objeto de ambas as demandas, compreendendo questão constitucional central e de controvérsia judicial já instaurada em torno do mesmo dispositivo legal.

I. DO OBJETO E DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

A presente ação visa a declaração da constitucionalidade de solução normativa adotada pelo Estado do Rio de Janeiro, destinada a reger hipótese constitucionalmente excepcional, que consiste na eleição indireta de Governador e Vice-Governador, em caso de dupla vacância, no último biênio do mandato.

A Lei Complementar estadual nº 229/2026 fixou, no parágrafo único de seu art. 5º, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a dupla vacância, para a desincompatibilização dos cargos e funções previstos na LC federal nº 64/1990.

A questão constitucional real não consiste em saber se as eleições indiretas estaduais estão imunes aos princípios constitucionais que regem o acesso aos mandatos eletivos.

E o Autor, considerada a peculiaridade verificada no Estado do Rio de Janeiro, entende que não estão.

O ponto decisivo consiste em saber se, reconhecida a autonomia estadual para disciplinar o modelo e o procedimento da eleição indireta, é constitucionalmente legítima a fixação de regime temporal próprio para a incidência, em contexto anômalo e superveniente, dos prazos legais de desincompatibilização previstos na LC nº 64/1990.

Com efeito, discute-se se a ordem constitucional exige a transposição mecânica dos marcos temporais do pleito ordinário para o pleito indireto, quando constatada dupla vacância, na chefia do Poder Executivo estadual, ou se admite

solução legislativa estadual proporcional, isonômica e funcionalmente adequada à excepcionalidade do certame.

II. DA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS PARA DISCIPLINAR A ELEIÇÃO INDIRETA

O primeiro dado normativo relevante é conhecido e incontroverso: a eleição indireta por dupla vacância não se submete automaticamente ao procedimento federal do art. 81, § 1º, da Constituição.

Este Supremo Tribunal Federal já assentou que os Estados possuem autonomia para definir, por via legislativa própria, o modelo e o procedimento da eleição indireta, respeitadas as balizas constitucionais.

Na ADI 1057[1], este Supremo Tribunal Federal afirmou expressamente que "*a regra insculpida no art. 81, § 1º, da Constituição Federal não é de observância obrigatória pelos entes periféricos na parte em que define o modelo e o procedimento da eleição indireta*", e acrescentou que "*há certa liberdade de conformação de que gozam os entes federados periféricos*", prerrogativa que "*não se confunde com a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral*".

A mesma compreensão foi reafirmada e aprofundada na ADPF 969[2], tendo este Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária assentado, que "*os Estados possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da Chefia do Poder Executivo, não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal (art. 81, CF), mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria, por força do art. 25 da Constituição Federal*".

[1] Acórdão publicado no DJE/STF de 28/10/2021

[2] Acórdão publicado no DJE/STF de 23/08/2023

O acórdão também destacou que a jurisprudência da Corte distingue "*normas relativas ao modelo e ao procedimento da eleição indireta" daquelas "concernentes ao próprio mandato eletivo ou ao seu exercício*".

Essa distinção é central. O que a Constituição reserva de modo inderrogável são as condições constitucionais de elegibilidade, as inelegibilidades constitucionais e os princípios estruturantes do regime democrático.

O que o Supremo reconhece como espaço de conformação estadual é justamente a arquitetura procedimental necessária para tornar operável a eleição indireta.

É nesse espaço que se insere a definição do momento em que, no contexto de dupla vacância superveniente, os afastamentos legais devem ocorrer.

III. A OBSERVÂNCIA DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO NÃO IMPEDE A ADAPTAÇÃO PROCEDIMENTAL DOS PRAZOS LEGAIS

No julgamento da ADPF 969 este Supremo Tribunal Federal foi expresso em afirmar que "*a candidatura aos cargos de Governador e Vice-Governador nas eleições indiretas relativas à situação de dupla vacância não decorrente de causa eleitoral deve observar as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e em lei complementar*".

O próprio acórdão reiterou, com remissão à ADI 1057, que a autonomia estadual é condicionada pelas normas constitucionais que regem o acesso e a qualificação do mandato eletivo.

Mas o mesmo acórdão também consignou que essa compreensão "*não autoriza que se estenda ao procedimento estadual de dupla vacância do cargo de Governador*", exigências puramente procedimentais de legislação ordinária eleitoral,

como convenção partidária e registro da candidatura pelo partido, exatamente porque os precedentes vinculam os Estados "*a preceitos da Constituição Federal, e não a exigências procedimentais declinadas na legislação ordinária*".

O que se extrai daí é simples: a incidência do art. 14 e da lei complementar federal não significa petrificação de todo e qualquer desenho temporal criado para o pleito ordinário. O que a jurisprudência repele é a afronta ao núcleo constitucional da elegibilidade e da inelegibilidade; não repele a adaptação procedimental necessária para que esse núcleo opere racionalmente em contexto de eleição indireta.

Essa leitura é, aliás, a única que preserva conteúdo útil à autonomia estadual reconhecida pelo próprio Supremo.

IV. DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA DUPLA VACÂNCIA E DA NECESSIDADE DE SOLUÇÃO NORMATIVA PRÓPRIA

A eleição indireta por dupla vacância é mecanismo constitucional de recomposição institucional. Não surge em calendário previsível, não decorre de dinâmica ordinária do processo democrático e não se organiza segundo o longo tempo de maturação típico das eleições gerais. Seu pressuposto é a ocorrência superveniente de vacância, evento político-jurídico incerto, alheio à vontade dos potenciais candidatos e apto a alterar, de modo abrupto, o cenário sucessório.

Seu texto sobre as eleições indiretas no Estado do Rio de Janeiro identifica com acuidade o problema constitucional produzido pela aplicação literal dos prazos ordinários da LC nº 64/1990: exigir que eventuais interessados se desincompatibilizem meses antes da vacância significa impor-lhes verdadeiro exercício de clarividência, já que a data da renúncia do Governador é fato unilateral, potestativo e incerto.

Essa transposição mecânica do regime ordinário gera o que o texto corretamente chama de vedação ao efeito surpresa e à restrição arbitrária da capacidade eleitoral passiva.

O efeito prático de tal rigidez é perverso. A data da vacância, em vez de acionar procedimento institucional de recomposição, passa a funcionar como mecanismo indireto de exclusão de candidaturas.

O titular do cargo, ao escolher o momento da renúncia, passa a influir reflexamente na delimitação do universo dos aptos a disputar a eleição indireta. Com isso, o sistema deixa de proteger a higidez do processo e passa a admitir restrição-surpresa da capacidade eleitoral passiva.

V. DA JURISPRUDÊNCIA ELEITORAL: A EXCEPCIONALIDADE DO PLEITO JUSTIFICA A ADAPTAÇÃO DOS PRAZOS

É precisamente nesse ponto que os precedentes eleitorais trazidos aos autos adquirem relevo decisivo.

No julgamento do Recurso Ordinário nº 0600083-78.2018.6.27.0000[3], relativo às eleições suplementares no Estado de Tocantins, o entendimento acolhido por unanimidade, cujo Relator foi o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, o TSE assentou, conforme expresso na Ementa do Acórdão de seu julgamento, que o pleito suplementar é "*evento anômalo*", de "*caráter absolutamente excepcional*", e que sua ocorrência conduz à "*relativa imprevisibilidade quanto ao momento de sua efetiva realização*", razão pela qual "*os prazos e outras formalidades, por imperativo de lógica, devem ser adaptados ao contexto de singularidade que acidentalmente se impõe*".

No mesmo precedente, ficou expresso que "*a incerteza e a imprevisibilidade quanto à efetivação de novo pleito recomendam a extraordinária mitigação de prazos*

[3] Acórdão que consta no ID nº 264563, publicado na sessão de julgamento doTSE, realizada em 29/05/2018.

que norteiam o processo eleitoral, adaptando-os à realidade, na perspectiva da prevalência do critério da razoabilidade".

Mais do que isso, o julgado consignou ainda, que :" *A aplicação das hipóteses de inelegibilidade previstas do § 7º do art. 14 da Carta Magna às eleições suplementares, afirmada, em sede de repercussão geral, pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 843.455/DF, restringe-se aos casos de inelegibilidade reflexa, objeto daquela lide, e não alcança outras temáticas relativas ao processo de registro, como as condições de elegibilidade, a exemplo da filiação e do domicílio eleitoral, ou as demais causas de inelegibilidade"*

O mesmo material é ainda mais explícito: "*os prazos de desincompatibilização previstos na Lei Complementar nº 64/90 podem ser mitigados no cenário excepcional em que se realizam as eleições suplementares*".

E vai além, ao afirmar que "*não há falar na inquestionável primazia dos prazos eleitorais constitucionalmente estabelecidos em detrimento daqueles definidos na legislação infraconstitucional correlata*", pois "*inexiste qualquer elemento de ordem ontológica que encerre uma diferença substancial entre os prazos expressamente especificados na Constituição da República e aqueles outros previstos nas normas infraconstitucionais eleitorais"*, conclusão que ali serviu para reforçar a adaptabilidade do sistema em contexto excepcional.

Também no outro precedente eleitoral juntado, relativo ao RESPE nº 0000012-39.2014.6.20.0040, o ponto relevante não está em uma suposta recusa geral à flexibilização, mas na delimitação daquilo que não pode ser mitigado quando se cuida de vedação diretamente constitucional, notadamente o art. 14, § 7º.

O próprio acórdão registra que a resolução local então examinada havia estabelecido prazo diferenciado de "*24 (vinte e quatro) horas, após a escolha do*

candidato em convenção", e que a controvérsia girava em torno da incidência de restrição diretamente constitucional.

O dado histórico é eloquente: o sistema eleitoral já operou, em hipótese suplementar, com prazo exíguo de 24 horas; o problema, ali, não estava no exíguo prazo em si, mas na colisão com hipótese constitucional específica de inelegibilidade reflexa.

Esses precedentes, lidos em conjunto, produzem conclusão precisa: o direito eleitoral brasileiro admite adaptação dos prazos legais de desincompatibilização em pleitos excepcionais; o que não admite é a mitigação de vedações diretamente constitucionais, sobretudo quando o próprio texto da Constituição fixa o marco temporal.

É exatamente essa distinção que sustenta a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da LC fluminense nº 229/2026.

VI. DA RESOLUÇÃO DO TRE-RJ PARA A ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE TRÊS RIOS: FLEXIBILIZAÇÃO EXPRESSA DOS PRAZOS DA LC 64/90

O quadro jurisprudencial é reforçado por documento normativo da própria Justiça Eleitoral fluminense. A Resolução TRE-RJ nº 1.371, de 31 de julho de 2025, editada para as eleições suplementares de Três Rios, consignou em seus considerandos que, conforme o decidido pelo TSE no AgR-REspEl nº 0600096-77.2018.6.27.0000, "*os prazos relativos ao processo eleitoral devem ser adaptados ao contexto de singularidade e excepcionalidade que informam a designação de eleições suplementares, prevalecendo o critério da razoabilidade*".

A mesma Resolução, no art. 9º, determinou que, "*nos casos de necessária desincompatibilização, o(a) candidato(a) deverá se afastar do cargo gerador de inelegibilidade no prazo de 2 (dois) meses antes da eleição*". E, em seu parágrafo único, ressalvou expressamente que essa regra não se aplica "*aos casos regidos*

diretamente pelo art. 14, §§ 6º e 7º, da Constituição da República, jungidos que estão à observância de marcos temporais próprios".

A lição normativa de Três Rios é claríssima. A própria Justiça Eleitoral diferenciou, de um lado, as hipóteses diretamente constitucionais, que mantêm seus marcos temporais próprios, e, de outro, os prazos legais da LC nº 64/1990, que podem ser modulados em contexto suplementar.

Seu texto capta esse ponto com precisão ao observar que, naquela eleição, "os prazos da LC 64/90 – de 06 (seis) meses – foram todos flexibilizados para 02 (dois) meses", preservando-se, como exceção, apenas o que decorre diretamente do art. 14, §§ 6º e 7º, da Constituição.

Isso importa aqui por duas razões. Primeiro, porque revela que a adaptabilidade dos prazos legais não é construção teórica isolada, mas prática institucional efetiva da Justiça Eleitoral. Segundo, porque desmonta a premissa segundo a qual o art. 14, § 9º, da Constituição imporia rigidez absoluta e uniforme a todos os prazos legais de desincompatibilização, inclusive em eleições atípicas. Não impõe. Se impusesse, a resolução de Três Rios teria sido juridicamente impossível.

VII. POR QUE O PRAZO DE 24 HORAS É CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADO

A objeção mais imediata dirá que 24 horas seria prazo demasiado curto. Mas a constitucionalidade do dispositivo não se mede por impressão intuitiva, e sim por sua adequação funcional ao contexto em que incide.

Na LC nº 229/2026, a eleição indireta foi estruturada de modo célere: a convocação deve ocorrer em até 48 horas após a vacância, e a eleição se realiza no trigésimo dia subsequente. O procedimento foi desenhado para solucionar rapidamente crise sucessória. Dentro dessa moldura, o prazo de 24 horas não opera

como dispensa de desincompatibilização, mas como marco objetivo, uniforme e isonômico, acionado pelo fato institucional certo da dupla vacância.

Essa técnica atende a exigências constitucionais relevantes. Evita o efeito surpresa; retira do titular renunciante a capacidade de moldar indiretamente o universo de concorrentes; submete todos os interessados ao mesmo gatilho temporal; e preserva a efetividade da eleição indireta como mecanismo de recomposição institucional.

Ao contrário da leitura adversa, o dispositivo não subverte a moralidade nem neutraliza a probidade. Apenas desloca, em contexto excepcional, o momento do afastamento legal, precisamente porque a vacância não é previsível pelos potenciais candidatos.

A ADPF 969 oferece argumento adicional de grande força: o Supremo reconheceu, expressamente, que "*a legislação eleitoral em geral apresenta prazos mais exíguos que as normas processuais de outros ramos*" e que, "*também na solução do problema da dupla vacância, verifica-se a necessidade de procedimento de registro de candidatura célere, com prazos mais exíguos, de modo a permitir que o impasse institucional não se prolongue demasiadamente*".

Se o próprio Supremo valida a ideia de prazos exíguos como característica estrutural da disciplina da dupla vacância, não há como tratar, em abstrato, a exiguidades temporal do prazo fluminense como fator automático de inconstitucionalidade.

VIII. DA LEITURA CORRETA DO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO

A leitura adversa parte da premissa de que, porque o art. 14, § 9º, da CRFB/88, remete à lei complementar a definição de outros casos de inelegibilidade e dos prazos

de cessação, qualquer modulação estadual dos marcos temporais seria vedada. Essa inferência é excessiva.

O § 9º reserva à lei complementar federal a disciplina geral das inelegibilidades e de seus prazos. Mas ele não resolve, por si só, o problema superveniente de como esses prazos operam em procedimento estadual excepcional de eleição indireta cuja ocorrência depende de fato incerto e cuja conformação procedimental foi confiada, pelo próprio Supremo, à autonomia relativa dos Estados.

O que a reserva de lei complementar veda é a criação arbitrária de novas causas de inelegibilidade ou a supressão do núcleo constitucional da disciplina do acesso ao mandato. O que ela não veda é a adoção, pelo ente estadual, de técnica procedimental que permita a incidência funcional dos afastamentos legais em contexto anômalo.

Essa conclusão é corroborada pela própria ADPF 969, que subordinou a autonomia estadual aos princípios constitucionais, mas recusou a extensão automática de exigências procedimentais da legislação ordinária federal ao regime estadual da dupla vacância.

E é confirmada, no plano prático, pela Resolução TRE-RJ de Três Rios, que flexibilizou os prazos da LC nº 64/1990 sem tocar nas hipóteses diretamente constitucionais.

IX. DO ENQUADRAMENTO DO CASO FLUMINENSE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA

No caso do Rio de Janeiro, a situação é paradigmática. Há vacância da Vice-Governadoria desde 2023; o Governador, no último ano do segundo mandato, figura como pré-candidato ao Senado; a eventual renúncia é evento institucional provável, porém de data incerta.

Nesse cenário, aplicar rigidamente os seis meses da LC nº 64/1990 equivaleria a exigir que agentes públicos sujeitos a desincompatibilização se afastassem muito antes de existir qualquer dado objetivo sobre a vacância.

A consequência não seria moralização do sistema, mas redução arbitrária do "cardápio" de potenciais candidatos, exatamente a preocupação registrada pelo material juntado e contraposta de forma crítica ao raciocínio da liminar.

Sob essa ótica, o art. 5º, parágrafo único, da LC nº 229/2026 não viola a Constituição. Ao contrário, ele busca compatibilizar, em um mesmo arranjo normativo, três vetores constitucionais legítimos: a observância das balizas do art. 14; a autonomia estadual para conformar o procedimento da eleição indireta; e a preservação material da capacidade eleitoral passiva em ambiente de imprevisibilidade superveniente.

X. DA COMPETÊNCIA DA ALERJ PARA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NORMATIVA COMPLEMENTAR E ADMINISTRATIVA, DISCIPLINAR A EXECUÇÃO DA ELEIÇÃO INDIRETA

Não procede a objeção de que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro teria exorbitado de sua esfera constitucional ao prever, no âmbito da eleição indireta por dupla vacância, disciplina temporal própria para a incidência das hipóteses de desincompatibilização referidas na Lei Complementar federal nº 64/1990.

A premissa, com a devida vênia, confunde planos normativos distintos: uma coisa é inovar primariamente na ordem jurídica, criando, suprimindo ou alterando hipóteses gerais de inelegibilidade; outra, inteiramente diversa, é estabelecer, no âmbito de procedimento constitucionalmente excepcional e de execução institucional própria, regra de operacionalização do certame, para viabilizar a aplicação racional do sistema em contexto de vacância superveniente.

No caso da eleição indireta, a ALERJ atua como órgão constitucionalmente encarregado de realizar, conduzir e estabilizar procedimento sucessório extraordinário previsto no art. 142, § 1º, da Constituição estadual e regulamentado pela Lei Complementar nº 229/2026.

A própria lei estadual é explícita ao atribuir à Mesa Diretora a condução da eleição indireta, a deliberação sobre impugnações e requerimentos e o dever de zelar pela regularidade do processo, dispondo ainda que, nas omissões, deverão ser observadas as normas federais, a legislação estadual correlata, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, os princípios gerais de direito, a analogia e os métodos integrativos.

Não se trata, pois, de apropriação de competência legislativa da União, mas do exercício de competência própria de organização, execução e integração procedimental do pleito indireto.

Essa compreensão é reforçada pelo Regimento Interno da própria ALERJ. O art. 17 confere à Mesa Diretora, como comissão diretora, a incumbência de dirigir tanto os trabalhos legislativos quanto os serviços administrativos da Assembleia. Já o art. 217 estabelece que os serviços administrativos da Casa serão dirigidos pela Mesa Diretora, que "*expedirá as normas ou instruções complementares necessárias*".

O regimento, portanto, reconhece expressamente capacidade normativa complementar no plano da administração e da economia interna da Casa, precisamente para assegurar a exequibilidade dos procedimentos que lhe são constitucional e legalmente cometidos.

O paralelo com a Justiça Eleitoral é, aqui, particularmente elucidativo. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, quando editam resoluções para reger eleições suplementares, também não estão legislando em

sentido primário, nem funcionando como "*legislador positivo*". Estão exercendo poder normativo regulamentar e de execução.

O Código Eleitoral atribui ao TSE competência para "*expedir as instruções que julgar convenientes à execução*" da legislação eleitoral, e a Lei das Eleições autoriza expressamente a edição de instruções e resoluções em temas nela previstos.

A própria legislação também estabelece limite claro a esse poder: o art. 23-A do Código Eleitoral dispõe que o TSE, no exercício do poder regulamentar, não poderá restringir direitos nem estabelecer sanções distintas das previstas em lei.

O desenho normativo é inequívoco: as resoluções eleitorais têm natureza jurídica infralegal, instrumental e executiva; não substituem a lei, nem a revogam, nem se confundem com produção legislativa primária.

E é exatamente assim que o próprio TSE se apresenta institucionalmente. Em resolução recente, a Corte consignou que compete à Justiça Eleitoral "*regulamentar o processo eleitoral, editando resoluções que, em razão das peculiaridades de cada eleição, disciplinam matérias de interesse dos diversos atores do pleito*".

Trata-se de reconhecimento oficial de uma função normativa de adaptação e concretização, exercida em razão das peculiaridades de cada eleição, e não de produção autônoma e originária de Direito em substituição ao legislador.

Esse paradigma incide com especial força nas eleições suplementares. A Resolução TRE-RJ nº 1.371/2025, editada para a eleição suplementar de Três Rios, expressamente assentou que, nesses pleitos, "*os prazos relativos ao processo eleitoral devem ser adaptados ao contexto de singularidade e excepcionalidade*", e, a partir daí, fixou prazo de 2 meses para a desincompatibilização nos casos necessários, ressalvando apenas as hipóteses regidas diretamente pelo art. 14, §§ 6º e 7º, da Constituição.

Vale dizer: a Justiça Eleitoral modulou, por resolução, a aplicação temporal de prazos legais da LC nº 64/1990, para adequá-los a um pleito superveniente e atípico, sem que isso jamais fosse compreendido como usurpação da competência do Congresso Nacional ou como atuação de legislador positivo.

A similitude estrutural com a atuação da ALERJ é manifesta. Assim como o TSE e os TREs, ao organizarem eleições suplementares, exercem função normativa secundária para viabilizar a execução do processo eleitoral em contexto excepcional, a Assembleia Legislativa, ao disciplinar a eleição indireta que se realiza em seu próprio âmbito institucional, não faz algo ontologicamente diverso.

Em ambos os casos, o órgão encarregado da condução do pleito não cria nova inelegibilidade, não revoga a lei federal e não pretende legislar universalmente sobre Direito Eleitoral. O que faz é adaptar, em chave procedimental, a incidência do regime legal a uma realidade extraordinária, cuja temporalidade não coincide com a do pleito ordinário.

A objeção de que a ALERJ *"flexibilizou*" a LC nº 64/1990, por isso mesmo, não descreve corretamente o fenômeno jurídico. O que houve não foi derrogação da lei complementar federal, mas definição do marco de sua incidência no contexto singularíssimo da dupla vacância.

É o mesmo que ocorre quando a Justiça Eleitoral, por resolução, adapta calendário, filiação, convenções, registros e prazos de afastamento em eleições suplementares: não se diz, nesses casos, que o tribunal esteja revogando a lei ou legislando positivamente; reconhece-se, ao contrário, o legítimo exercício de poder normativo de execução, indispensável para que a legislação opere em contexto não ordinário.

Negar essa mesma possibilidade à Assembleia Legislativa equivaleria, em última análise, a esvaziar a própria autonomia estadual reconhecida pelo Supremo nas ADIs e ADPFs sobre dupla vacância.

Se o Estado pode definir o modelo e o procedimento da eleição indireta, mas não pode estabelecer nenhuma técnica normativa de execução para tornar aplicáveis, de modo funcional, os requisitos legais em cenário excepcional, então a competência reconhecida se reduziria a uma aparência sem eficácia prática.

A Constituição, porém, não trabalha com competências meramente decorativas. A autonomia procedimental pressupõe capacidade de conformação suficiente para assegurar a realização efetiva do certame, dentro das balizas constitucionais. E foi exatamente isso o que fez a ALERJ.

Em suma, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao prever regra específica de desincompatibilização para a eleição indireta não pretendeu substituir a LC nº 64/1990.

Exerceu, isso sim, competência normativa complementar e administrativa, fundada na Constituição estadual, na lei complementar local e em seu próprio regimento interno, tal como o fazem o TSE e os TREs quando editam resoluções para reger eleições suplementares. Se, nestes casos, não se identifica usurpação legislativa, tampouco há razão para identificá-la aqui.

O que existe, em ambos os planos, é poder de conformação procedimental destinado a impedir que a excepcionalidade do pleito converta a legalidade ordinária em fator de inviabilização da própria sucessão constitucional.

XI. DA ADI 7.942 E DA LIMINAR POSTERIORMENTE PROFERIDA

Cabe registrar que essa controvérsia está submetida a apreciação deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.942, proposta pelo PSD, tendo como objeto o parágrafo único do art. 5º e o art. 11 da LC nº 229/2026.

Em sua petição inicial, o Autor da referida ADI, alega que o prazo de 24 horas violaria o art. 14, caput e § 9º, da Constituição, por tratar de condição de elegibilidade ou causa de inelegibilidade reservada à lei complementar federal.

Na decisão cautelar concedida pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, S. Excia afastou, em cognição sumária, a alegação de inconstitucionalidade formal, reconhecendo que "*a competência privativa da União prevista no art. 22, I, da Constituição da República é inaplicável à espécie*" e reproduzindo justamente os precedentes que assentam a autonomia estadual quanto ao modelo e ao procedimento da eleição indireta, notadamente a ADI 1057 e a ADPF 969.

Todavia, no ponto relativo ao prazo de 24 horas, a decisão concluiu pela plausibilidade da tese de inconstitucionalidade material, assentando, entre outros fundamentos, que a mitigação admitida nas eleições suplementares não se transferiria à eleição indireta por dupla vacância e que seria inviável regulamentar as inelegibilidades "*de forma distinta do estabelecido no plano federal*".

A decisão também consignou que a mitigação, em eleições suplementares, serviria para evitar redução do universo de candidatos em pleito imprevisível, mas que, na eleição indireta, deveria prevalecer a incidência mais intensa dos valores de moralidade e probidade previstos no art. 14.

Com a devida vênia, é justamente esse entendimento que enseja reconsideração pelo Ministro Fux, ou revisão pelo Plenário deste Supremo Tribunal

Federal. E por duas razões. A primeira é de natureza lógica: a decisão reconhece, de um lado, a autonomia estadual para disciplinar o procedimento e, de outro, neutraliza essa autonomia exatamente no ponto em que a excepcionalidade do pleito reclama solução normativa própria.

A segunda é jurisprudencial: o entendimento adotado na apreciação da medida cautelar na ADI 7942, não considera os precedentes eleitorais registrados nesta ADC, que admitem a adaptação dos prazos legais de desincompatibilização em contexto excepcional, nem a prática normativa da própria Justiça Eleitoral, que distinguiu corretamente entre hipóteses diretamente constitucionais e hipóteses regidas pela LC nº 64/1990.

A cautelar concedida na ADI 7942, além disso, não se coaduna, com o entendimento firmado no julgamento da ADPF 969, no qual este Supremo Tribunal Federal não apenas reconhece a autonomia relativa dos Estados, mas valida a necessidade de procedimento célere e de prazos mais exíguos para impedir o prolongamento do impasse institucional. Essa afirmação, por si só, impede que a exiguidade temporal seja convertida em argumento abstrato de inconstitucionalidade.

XII. DA MEDIDA CAUTELAR

Estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar.

A probabilidade do direito decorre da robusta base jurisprudencial favorável à autonomia estadual quanto ao modelo e ao procedimento da eleição indireta, da distinção consolidada entre balizas constitucionais e exigências procedimentais ordinárias, da jurisprudência eleitoral que admite a adaptação dos prazos legais em pleitos excepcionais e da experiência normativa recente do TRE-RJ em Três Rios.

O perigo da demora é igualmente manifesto, na medida em que a manutenção da suspensão da eficácia jurídica do dispositivo legal em questão, elimina, desde logo,

arranjo normativo concebido para tornar viável a eleição indireta em contexto de dupla vacância, com potencial restrição imediata da capacidade eleitoral passiva, redução artificial do universo de concorrentes e interferência indevida na própria dinâmica sucessória estadual.

A controvérsia não é acadêmica: a própria ADI 7942 foi proposta em razão da perspectiva pública de renúncia do Governador para disputar o Senado, o que evidencia a urgência institucional do tema.

XIII. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

1. a distribuição da presente ação por prevenção ao eminente Ministro Luiz Fux, Relator da ADI 7.942;

2. concessão de medida cautelar, nos termos do disposto no art. 21, da Lei nº 9868/99, para que, seja declarada cautelarmente, a constitucionalidade e a eficácia do disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar nº 229/2026 do Estado do Rio de Janeiro;

3. em razão de eventual entendimento favorável à concessão da medida cautelar requerida no item anterior desta ADC, confia-se e se espera, que a cautelar concedida na ADI nº 7.942, seja revista pelo Eminente Relator, em seu regular juízo de reconsideração, para confirmar a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado.

3. no mérito, após apresentadas as Informações pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, da manifestação do Advogado Geral da União e do Parecer do Procurador Geral da República, requer-se seja a presente ação declaratória de constitucionalidade julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei

Complementar nº 229/2026 do Estado do Rio de Janeiro, assentando-se que, nas eleições indiretas por dupla vacância no último biênio do mandato, é compatível com a Constituição a fixação, pelo legislador estadual, de prazo de 24 horas após a ocorrência da vacância para a desincompatibilização dos cargos e funções elencados na Lei Complementar federal nº 64/1990;

4. sucessivamente, caso assim entenda a Corte, seja conferida interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar nº 229/2026 do Estado do Rio de Janeiro, para explicitar que o prazo de 24 horas incide sobre as hipóteses de afastamento previstas na LC nº 64/1990, que não se confundam com marcos temporais diretamente fixados pelo art. 14, §§ 6º e 7º, da Constituição da República.

N. Termos,

E. Deferimento.

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO MACHADO GUIMARAES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Paulo Machado Guimarães
OAB/DF nº 5.358

Marcos André Ceciliano
OAB/RJ 236.934 - OAB/DF 74.922
OAB/MA 28.142 - OA/Portugal 65221C